

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2024-■□●♣, □★●●★⊗⊗△-1

제 목 해외 장기파견직원 파견여비 지급 기준 개선

관계부서 ♣♣▽♣☞⊗★

조치부서 ♣♣▽♣☞⊗★

내 용

1. 업무개요

회사는 해외공사수행 등을 위하여 직원을 단신으로 파견근무를 명할 수 있다. 이에, 본사 해외사업 담당부서는 해외공사 시행계획 수립 시, 해당 공사 수행인력의 인원, 근무기간, 소요자력 등을 명시하여 인력선발 계획을 수립하고, 부임에 소요되는 기간을 고려하여 충분한 기간 전에 해당 인력을 선발하여야 한다.

2. 판단근거

「해외근무관리규정」 제14조(출장) 제4항에 따라 해외파견직원¹⁾에 대한 여비는 「여비규정」에 따라 국외출장여비를 지급하며, 해외파견직원의 안전을 위해 회사는 숙소를 제공하고 그 해당 일수의 숙박료를 지급하지 아니함을 원칙으로 한다.

그리고, 「직원연봉규정시행세칙」 제10조의2와 (별표 8) 특수직무급표에 따라, 직원이 해외공사 파견 시, 해당 직급별 특수직무급을 지급한다.

1) 「해외근무관리규정」 제2조 제4호에 따라 해외공사수행 등을 위하여 단신으로 해외에서 파견근무 하는 직원을 말한다.

그러나, 「해외근무관리규정」 제14조 제4항 본문 후단에 따르면, 6개월 이상 장기파견직원과 최초 계약기간 6개월 이상 해외변동공사(임시조직 포함)에 파견되는 직원의 경우 같은 규정 별표 2에 정한 해외근무체재비를 지급하며, 이 경우 직원연봉규정에서 정한 특수직무급은 지급하지 아니한다.

또한, 「해외근무관리규정 관련 세부기준 개정」(♣♣▽♣♣⊗★-4819, 2021. 12. 29.)에 따라, 해외파견직원이 해외근무직원 또는 6개월 이상 장기파견직원으로 변동 시, 변경을 명령한 날부터 해외근무체재비를 지급한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 □★●●★⊗⊗△로 파견근무한 6개월 이상 장기파견직원의 근무체재비 지급 내역은 아래 [표]와 같았다.

[표] □★●●★⊗⊗△ 6개월 이상 장기파견직원 여비 지급 내역

(단위 : 원)

파견자명	최초 파견기간	변경 파견기간	해외근무체재비 적용 시점*	최초 6개월 간 파견여비 비교 내역		
				기 지급금액 (A)	국외출장여비, 특수직무급 지급 시(B)	차액 (C=B-A)
⊗⊗◆	2021. 8. 4. ~ 12. 31.(5개월)	2021. 8. 4. ~ 2022. 6. 30.(11개월)	2022. 1. 13.일부 (6개월 차부터 적용)	***	***	***
⊗●▷	2021. 4. 28. ~ 7. 31.(3개월)	2021. 4. 28. ~ 2022. 1. 30.(9개월)	2021. 8. 4.일부 (4개월 차부터 적용)	***	***	***

주) ⊗⊗◆의 경우, 파견연장 공문(♣♣▽♣♣⊗★-216, 2022. 1. 13.) 시행 일자를 급여 계산 시작일로 적용

⊗●▷의 경우, 파견연장 공문(♣♣▽♣♣⊗★-2888, 2021. 8. 4.) 시행 일자를 급여 계산 시작일로 적용

⊗⊗◆의 경우, 최초 파견 시행 시, 2021. 8. 4. ~ 2021. 12. 31. 기간동안 □★●●★⊗⊗△로 파견근무를 명받았으나, 2021. 8. 4. ~ 2022. 6. 30.까지 1차 변경(♣♣▽♣♣⊗★-216, 2022. 1. 13.)하였고, 해당 1차 변경 시, 총 파견 기간 6개월을 초과하게 되어 주관부서는 파견 변경 시점부터 해외근무체재비를 지급하였다.

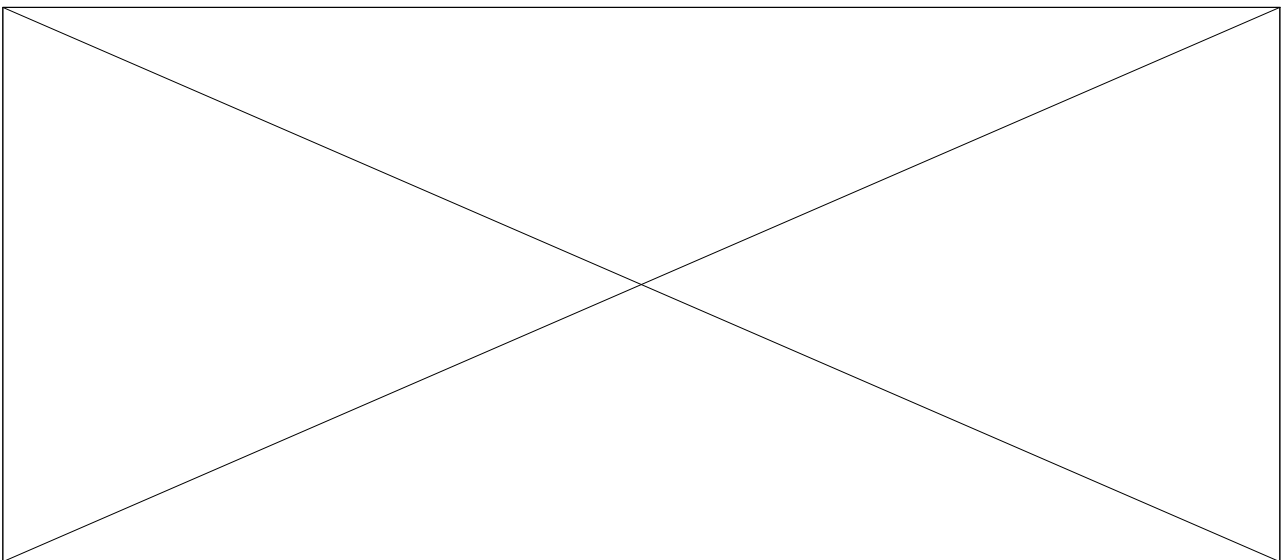
또한, □★●●★⊗▣△에서는 ▣▣▣의 1차 파견 변경 기간의 만료시점 다음날(2022. 7. 1.) 부터 2022. 8. 26.까지 신규 파견 처리(☆■▼▣▣▼-2430, 2022. 7. 1.) 하고, 파견 기간의 연속성을 고려하여 주관부서는 해당 기간 동안 해외근무체재비를 지급하였다.

⊗●▷의 경우, 최초 파견기간은 2021. 4. 28. ~ 2021. 7. 31.까지로 3개월의 파견을 명받았으나, 2021. 4. 28. ~ 2021. 10. 28. 까지 1차 변경(♣♣▽♣▣⊗★-2888, 2021. 8. 4.), 2021. 4. 28. ~ 2021. 12. 31. 까지 2차 변경(♣♣▽♣▣⊗★-3933, 2021. 10. 26.), 2021. 4. 28. ~ 2022. 1. 30. 까지 3차 변경(♣♣▽♣▣⊗★-216, 2022. 1. 13.)하였으며, 최초 해외근무체재비 지급 기산일 적용은 1차 변경 공문 결재 시점이었다.

위 사례는 「해외근무관리규정 관련 세부기준 개정」 (♣♣▽♣▣⊗★-4819, 2021. 12. 29.)에 따라 6개월 이상 장기파견근무자로의 변경을 명령한 날부터 적용한 결과이다.

그러나, 해당 기준을 적용할 경우, 아래 [그림]과 같이 동일 기간 근무자 이더라도, 파견 변경 시점이 언제인가에 따라서 6개월 이상 장기파견직원 간 불평등한 여비를 지급받게 될 수 있다.

[그림] 파견기간 결정 시점에 따른 6개월 이상 장기파견직원 여비 지급 차등 예시



자료) 6개월 이상 해외 장기파견직원 여비 지급 차등 발생 가능 예시 자료, 감사인 작성

따라서, 6개월 이상 해외 장기파견직원의 여비 지급 시, 6개월 미만 기간에 대해서는 동일한 기준으로 여비를 지급하여, 파견기간을 확정하는 시점, 연장하는 시점별 차등 지급으로 인한 형평성 훼손이 발생하지 않도록 규정을 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견 ♣♣▽♣♣☒⊗★는 6개월 이상 해외 장기파견직원의 여비 지급 관련 규정(세부기준 포함)의 미흡함을 인정하였다. 또한, 파견 여비 산출 시 동일 기준을 적용하여 6개월 이상 해외 장기파견직원에 대해 형평성 있는 여비를 지급할 수 있도록 관련 규정 등을 개선할 필요성에 공감하여, 제도 개선을 추진할 것으로 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♣♣▽♣♣☒⊗★장은 6개월 이상 해외장기파견직원에 대해 형평성 있는 여비 지급 기준을 마련하여 즉시 시행하시고, 「해외 근무관리규정」 관련 조항을 개정하시기 바랍니다. (개선)